

1500151-17.2022.8.26.0390

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... sociedade e combater o fomento do tráfico ilícito de entorpecente. 2. O artigo 28 da Lei 11343/06, é constitucional, uma vez que o direito à intimidade e da liberdade individual não pode sobrepor-se ao interesse coletivo. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alega-se que o acórdão recorrido viola o art. 5º, incisos X, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, nº 1001, Centro

CEP 15440-000, Nova Granada-SP - E-mail: novagranadajec@tjsp.jus.br

Proc. 1500151-17.2022.8.26.0390 - Pág.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500151-17.2022.8.26.0390

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3026833/2022 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP, 24199146 -
DEL.POL.NOVA GRANADA/SP

Autor:

Promotora de Justiça:

Justiça Pública

Vanessa Ibarreche Santa Terra - presente

Autor do Fato:

Advogada:

Genival Paulino Torres - AUSENTE

Érica Regina Baladele - OAB/SP 169.195 - presente

Testemunhas de acusação:

Afonso Guimarães Prates Filho - presente

Fernando Christofolo - presente

Artigo da Denúncia:

Artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06

Data da Audiência:

22/08/2022 às 11:00h

Aos 22 de agosto de 2022, às 11:00 horas, na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Nova Granada, Comarca de Nova Granada, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. GABRIEL ALBIERI, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, através de Audiência realizada por meio virtual, utilizando a ferramenta 'Microsoft Teams', nos termos do Provimento CSM nº 2.651/2022 e Comunicado CGJ nº 284/2020. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, houve as participações acima. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: "Recebo a denúncia ofertada contra o réu Genival Paulino Torres como incurso no artigo 28, "caput", do Código Penal, com ciência à defesa, que nada postulou a respeito.". Em seguida, pelo MM. Juiz foi decretada a revelia do réu que deixou de comparecer ou justificar a ausência no ato, apesar de pessoalmente intimado (fls. 75). A seguir, foi inquirida 01 (uma) testemunha de acusação. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, sendo que o arquivo com a gravação da audiência será salvo no Sistema e-SAJ, com disponibilização imediata para as partes por meio de certidão juntada nos autos após a audiência. A representante do Ministério Público solicitou a desistência de oitiva da testemunha de acusação: Fernando Christofolo. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência e dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e determinou que as partes se manifestassem em debates. Por primeiro foi conferida a palavra à Promotora de Justiça e depois à Defensora do réu que se manifestaram pelo sistema de gravação audiovisual pelo aplicativo 'Microsoft Teams'. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. A ação penal é procedente. A materialidade está demonstrada pelo termo circunstanciado (fls. 02/03), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 04/05), auto de exibição/apreensão (fls. 08), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 13/15) e demais provas produzidas no inquérito e em juízo sob o crivo do contraditório. A autoria é certa e repousa sobre o réu. Eis um resumo dos depoimentos colhidos em juízo. A testemunha de acusação Afonso Guimarães Prates Filho, policial militar, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de farda quando avistaram o réu no portão de uma residência recebendo uma pedra de 'crack', o qual foi colocada no interior de uma vasilha plástica. Disse ainda que com o réu assumiu a posse da droga. O réu Genival Paulino Torres, embora devidamente intimado, não compareceu em juízo para ser interrogado (fls. 75), razão pela qual deixou de apresentar sua versão sobre os fatos. De todo modo, em sede policial (fls. 09), o acusado acabou por confessar o crime, o que restou ratificado pelas demais provas. Em alegações finais, a defesa sustenta a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, sem razão, contudo. A infração penal prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 tem como sujeito passivo a saúde pública, e não o próprio indivíduo que consome drogas, não havendo falar, assim, em autolesão. O Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, tem afastado a alegação de inconstitucionalidade da norma, por considerar exatamente ser a saúde pública o objeto jurídico no mencionado artigo 28, verbis: Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão da 1ª Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte/MG assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. AUTOLESÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO A SAÚDE PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. 1. A saúde pública é o bem jurídico no artigo 28 da Lei 11.343/06, não podendo a autonomia privada sobrepor-se ao interesse coletivo. Não há que se falar em expansionismo na interpretação da expressão para consumo pessoal, haja vista que os núcleos penais buscam resguardar a saúde pública, evitar a proliferação das drogas na sociedade e combater o fomento do tráfico ilícito de entorpecente. 2. O artigo 28 da Lei 11343/06, é constitucional, uma vez que o direito à intimidade e da liberdade individual não pode sobrepor-se ao interesse coletivo. No recurso extraordinário, interposto com

fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alega-se que o acórdão recorrido viola o art. 5º, incisos X, da Constituição Federal de 1988. A instância precedente determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral concernente ao tema nos autos do RE nº 635.659/SP. Contra referida decisão de inadmissibilidade foi interposto agravo nos próprios autos, que repisa a tese exposta no recurso extraordinário, e refuta os fundamentos da decisão recorrida. Decido. Na caso, verifico que a 1ª Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte/MG deu provimento ao recurso ministerial e determinou a regular tramitação do feito, sem receber a denúncia. Por outro lado, o recorrente, menor de 21 anos na data do fato, praticou a suposta conduta delitiva em 18.3.2013, marco inicial da prescrição nos termos do inc. I, art. 111, do CP. Assim, considerando que até o presente momento não ocorreu outro marco interruptivo do lapso prescricional, nos termos do art. 111 do CP e que o recorrente tem direito à redução de referido prazo à metade perfazendo, então, 1 ano (art. 115 do CP c/c art. 30 da Lei nº 11.343/2009), constato que sobreveio a prescrição da pretensão punitiva estatal. Logo, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CP, declaro extinta a punibilidade de Filipe Diego dos Santos Monteiro, tendo em vista a superveniência da prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, julgo prejudicado o presente recurso pela perda de objeto (RI/STF, art. 21, IX, e Lei n. 8.038/1990, art. 38). Publique-se. Brasília, 18 de março de 2015. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (STF - ARE: 830135 MG - MINAS GERAIS 0326851-06.2014.8.13.0024, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/03/2015). Também não há que falar em aplicação do princípio da insignificância ao presente caso. Ainda que a quantidade de 'crack' apreendida não seja considerável, trata-se de circunstância que já serve de base para a configuração do crime em comento, caso a droga seja apreendida em grande quantidade, estar-se-ia, provavelmente, diante do crime de tráfico de drogas. Além disso, pela própria natureza do delito de posse de droga para consumo pessoal – crime de perigo abstrato – inviável é o acolhimento da tese da insignificância. À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 28 da Lei de Drogas. Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal. Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes. Passo a fixação da pena. Tendo em conta as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta Maus antecedentes (fls. 45/50), a pena deve ser fixada em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu GENIVAL PAULINO TORRES, nascido aos 17/10/1972, filho de Luiz Paulino Torres e de Maria Antônia Torres, como incurso nas sanções do artigo 28, 'caput', da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses. A reprimenda de prestação de serviços será cumprida na forma e local estipulados no Juízo da Execução, observadas as disposições do artigo 28, § 5º, da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade pela pena imposta. Isento de custas no âmbito do Juizado Especial. Deixo de fixar a quantia mínima a título de reparação de danos porque a questão não foi submetida ao contraditório. Também deixo de aplicar detração, uma vez que o réu não cumpriu pena cautelar. Expeça-se certidão de honorários do defensor nomeado do réu (fls. 67). Tendo em vista que acusado, apesar de intimado, não compareceu na presente solenidade, intime-o pessoalmente, no mesmo endereço diligenciado nos autos (fl. 75), cientificando-o sobre o conteúdo desta decisão, inclusive

advertindo o Réu do direito de dela recorrer. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se.". Nada mais. Eu, José Antônio Vazquez Castro Junior, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Promotora:

Defensora:

Réu: